

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6229/2538

ธนาคาร ศ รี นคร จำกัด
นาย ประชา โพธิพิพิธ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 193/30, มาตรา 166 เดิม, มาตรา 193/33, มาตรา 224, มาตรา 255, มาตรา 856

โจทก์และจำเลยมิได้กำหนดระยะเวลาตัดทอนบัญชีหรือกำหนดระยะเวลาของอายุสัญญาบัญชีเดินสะพัดไว้ ดังนั้น สัญญาบัญชีเดินสะพัดระหว่างโจทก์กับจำเลยจะสิ้นสุดลงต่อเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัดและให้หักทอนบัญชีกันเสียก่อน เมื่อโจทก์หักทอนบัญชีในวันที่ 26 กันยายน 2526 และทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว ย่อมถือได้ว่าโจทก์บอกเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัดแล้วสัญญาบัญชีเดินสะพัดจึงยุติลงในวันดังกล่าวโจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นไปถึงวันนั้น ดอกเบี้ยทบต้นที่ธนาคารโจทก์คิดเอาแก่จำเลยตามข้อตกลงในระหว่างสัญญาได้กลายเป็นต้นเงินแล้วจึงมิใช่ดอกเบี้ยค้างส่งอันจะอยู่ในอายุความ 5 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 166 เดิม หรือ 193/33 ใหม่

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2523 จำเลยเปิดบัญชีกระแสรายวันกับโจทก์ ต่อมาวันที่ 20 ตุลาคม 2525 จำเลยตกลงกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ ยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดซึ่งขณะนั้นร้อยละ

19 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกวันที่ 1 ของเดือน หากผิดนัดยอมให้นำ ดอกเบี้ยทบเข้ากับเงินที่เบิกเกินบัญชีแล้วคิดดอกเบี้ยต่อไปตามประเพณีการค้าของ ธนาคารพาณิชย์ หลังจากนั้นจำเลยได้เดินบัญชีกับโจทก์โดยส่งจ่ายเช็คเบิกเงินและ นำเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันดังกล่าวเรื่อยมา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2526 ได้หัก ทอนบัญชีกัน ปรากฏว่าจำเลยเป็นลูกหนี้โจทก์ 1,721,554.13 บาท โจทก์คิด ดอกเบี้ยจากจำเลยโดยไม่ทบต้นตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2526 ถึงวันฟ้องเป็น ดอกเบี้ย 1,653,446.60 บาท รวมกับต้นเงิน 1,721,554.13 บาท แล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 3,375,000.73 บาท โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 3,375,000.73 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 1,721,554.13 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์ ไม่เคย ยินยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ไม่ เคยตกลงชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนและไม่เคยยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยทบต้น การ กู้เบิกเงินเกินบัญชีที่มีได้มีหลักฐานเป็นหนังสือยอมฟ้องร้องไม่ได้ ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 ประกอบด้วยมาตรา 856 ตามคำขอเปิดบัญชี ฝากเงินกระแสรายวันและบัญชีฝากเงินกระแสรายวันท้ายฟ้องไม่มีข้อความให้โจทก์ คิดดอกเบี้ยได้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากจำเลย ตามบัญชีกระแสรายวันท้าย ฟ้องแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีครั้งสุดท้ายนั้นไม่ถูกต้อง หลังวันที่ 6 กรกฎาคม 2526 ซึ่งเป็นวันเคลื่อนไหวทางบัญชีครั้งสุดท้าย หากโจทก์มีสิทธิคิด ดอกเบี้ยจากจำเลยก็คิดได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีอย่างไม่ทบต้นโจทก์ฟ้อง เรียกดอกเบี้ยค้างส่งเกินห้าปียอมขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 1,721,554.13 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2527 ถึงวันที่ 1 มกราคม

2529 ร้อยละ 17 ต่อปีนับแต่วันที่ 2 มกราคม 2529 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529 และ ร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่ โจทก์แต่ดอกเบี้ย้นับแต่วันดังกล่าวถึงวันฟ้อง (20 กรกฎาคม 2532)ไม่ให้เกิน 1,653,446.60 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์และจำเลยมิได้กำหนดระยะเวลาตัดทอนบัญชีหรือ กำหนดเวลาของอายุสัญญาบัญชีเดินสะพัดกันไว้ ดังนั้นสัญญาบัญชีเดินสะพัดระหว่าง โจทก์กับจำเลยจะยุติสิ้นลง ต่อเมื่อมีการบอกเลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัดและให้หัก ทอดบัญชีกันเสียก่อน เมื่อโจทก์หักทอนบัญชีในวันที่ 26 กันยายน 2526 และ ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้จำนวนดังกล่าวแล้วย่อมถือได้ว่า โจทก์บอกเลิกสัญญา บัญชีเดินสะพัดแล้ว สัญญาบัญชีเดินสะพัดจึงยุติสิ้นลงในวันที่ 26 กันยายน 2526 ตามวันที่โจทก์เจตนาบอกเลิก โจทก์จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นได้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2526 อันเป็นวันที่สัญญาบัญชีเดินสะพัดยุติสิ้นลง ดอกเบี้ยทบต้นที่ธนาคาร โจทก์คิดเอากับจำเลยตามข้อตกลงในระหว่างสัญญานั้นได้กลายเป็นต้นเงินแล้วไม่ใช่ ดอกเบี้ยค้างส่งจะนั้นเมื่อโจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยทบต้นจากจำเลยได้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2526 ดังได้วินิจฉัยไว้แล้ว ดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2526 ถึง วันที่ 26 กันยายน 2526 จึงเป็นต้นเงินมิใช่ดอกเบี้ยค้างส่ง อันจะอยู่ในอายุความ 5 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 166 เดิม หรือ มาตรา 193/33 ที่ แก้ไขใหม่

พิพากษายืน

(สุนพ กิริติยุติ-สุนทร นาควิเชียร-จรัญ หัตถกรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>